

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগ (ফৌজদারী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র) উপস্থিতঃ বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল ফৌজদারী রিভিশন নং- ৩৪০/২০০৬ মজিবর রহমান ওরফে পচা এবং অন্যান্য ----- আসামী-দরখাস্তকারীগণ। -বনাম- রাষ্ট্র -----প্রতিবাদীপক্ষ। এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত --- আসামী-দরখাস্তকারীগণ পক্ষে। এ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল ---রাষ্ট্র-প্রতিবাদী পক্ষে। শুনানীর তারিখঃ ২৪.১১.২০২২ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ০৮.১২.২০২২। বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত, শেরপুর কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ৪৬/২০০৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০১.০২.২০০৬ তারিখের রায় ও আদেশে বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী রিভিশন। অত্র মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, রাষ্ট্র পক্ষে বাদী মোঃ ইব্রাহিম বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালত, শেরপুর- এ ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৮/১৪৭/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩৭৯ ধারার অভিযোগে ডি. এম. মামলা নং- ২২/১৯৯৬ দায়ের করলে বিজ্ঞ আদালত শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ২৭.০৭.২০০৫ তারিখে আসামী- মজিবর রহমান ওরফে পচা এবং আতশ আলীকে দন্ডবিধির ১৪৮/৩২৬ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে উক্ত দুই ধারায় স্বতন্ত্র দোষী সাব্যস্তক্রমে দন্ডবিধির ১৪৮ ধারায় ০২ (দুই) মাসের সশ্রম কারাদন্ড এবং দন্ডবিধির ৩২৬ ধারায় ০১ (এক) বছর ০৩ (তিন) মাসের সশ্রম কারাদন্ড এবং ২০০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ০২ (দুই) মাসের সশ্রম কারাদন্ড, আসামী- মামুদ আলীকে দন্ডবিধির ১৪৮/৩২৫ ধারায় দোষী সাব্যস্তক্রমে দন্ডবিধির ১৪৮ ধারায় ০২ (দুই) মাসের সশ্রম কারাদন্ড এবং দন্ডবিধির ৩২৫ ধারায় ০১ (এক) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১৫০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ০১ (এক)

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং আসামী- জাবেদ আলী ওরফে গুডল ও টিক্কুকে দন্ডবিধির ১৪৮/৩২৩ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে দন্ডবিধির ১৪৮ ধারায় ০২ (দুই) মাসের সশ্রম কারাদন্ড এবং দন্ডবিধির ৩২৩ ধারায় ০৩ (তিন) মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আসামীগণ বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত, শেরপুর-এ ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ৪৬/২০০৫ দাখিল করলে বিজ্ঞ আদালত শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ০১.০২.২০০৬ তারিখে আপীলটি নামঞ্জুর করেন। অতঃপর উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে অত্র আসামী-দরখাস্তকারীগণ অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্তটি দাখিল করে রুলটি প্রাপ্ত হন। আসামী-দরখাস্তকারীগণ পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত। অপরদিকে রাষ্ট্র-প্রতিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল এবং এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত ও নথী পর্যালোচনা করলাম। রাষ্ট্র-প্রতিবাদীপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম। গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, শেরপুর কর্তৃক ডি. এম. মামলা নং- ২২/১৯৯৬-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজি ২৭.০৭.২০০৫ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ “রাষ্ট্রপক্ষের মামলার ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, স্বাক্ষী মফিজুল হক তার মেয়ের বিবাহের বাজার করার জন্য শেরপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে আসামী মজিবর রহমানের বাড়ীর সন্নিহিতে পৌছালে আসামীগণ গত ৩০.১০.৯৫ ইং তারিখ সকাল ১১/১১.৩০ ঘটিকার সময় পূর্ব পরিকল্পিতভাবে অসৎ উদ্দেশ্যে ছুরি ও কুড়াল ইত্যাদি প্রাণ নাশক অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত হয়ে এজাহারকারীদের ঘেরাও করে বাই সাইকেলের গতিরোধ করে। আসামী মজিবর ওরফে পচা স্বাক্ষী মফিজুল হককে গরু ও মহিষ জবাই করার বড় ছুড়ি দিয়ে তাহার মাথায় কোপ মারলে উক্ত কুপ সাক্ষী মফিজুল হক বাম হাত দ্বারা ফেরালে বাম হাতের বৃদ্ধাংগুল কেটে গুধু চামড়ার সহিত ঝুলতে থাকে। আসামী আতশ আলী তার হাতে থাকা কুড়াল দিয়ে সাক্ষী মফিজুল হককে জীবনের তরে পংগু করার লক্ষ্যে তার ডান পায়েয় মুগরায় ১টি ও ডান পায়েয় হাটু ও মুগরার মধ্যবর্তী স্থানে আরও ২টি কোপ মেরে মারাত্মক কাটা রক্তাক্ত জখম করে।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসামী মাসুদ আলী তার হাতে থাকা বুড়ালের ঘাড়া দিয়ে সাক্ষী মফিজুল হকের ডান পায়ের হাটু ও মগরায় মধ্যবর্তী স্থানে বারী মেরে হাড় ভেংগে ফেলে। আসামী জবেদ আলী তার হাতে থাকা গরু ও মহিষ জবাই করা ছুড়ি দিয়ে সাক্ষী মফিজুল হকের বাম হাটুতে কোপ মেরে মারাত্মক কাটা রক্তাক্ত জখম করে এবং হাটুর নীচে পর পর আরও ২টি কোপ মেরে কাটা রক্তাক্ত জখম করে। আসামী টিকরু হাতে থাকা গরু মহিষের জবাই করা ছুড়ি দিয়ে সাক্ষী মফিজুল হকের ডান পায়ের হাটু ও মুগরার মধ্যবর্তী স্থানে কোপ মেরে মারাত্মক কাটা রক্তাক্ত জখম করে। সাক্ষী মফিজলের হকের নিকট বিবাহের বাজার করার জন্য (অপাঠ্য) রক্ষিত ১৭৭০০/- টাকা ডান হাতে ধরে থাকাবস্থায় আসামী উছা তার হাতে থাকা ছুড়ি দিয়ে ডান হারে মধ্যমাংগুলিতে কোপ মেরে কাটা রক্তাক্ত জখম করে। টাকা ভর্তি ব্যাগটি আসামী জমিলা খাতুন ছিনিয়ে নেয়। সমস্ত আসামীগণ স্বাক্ষী মফিজলকে ছুড়ির অপর পাশ দিয়ে এবং কুড়ালের ঘারা দিয়ে (অপাঠ্য) শরীরের বিভিন্ন স্থান ফুলা জখম করে। জখমীর অবস্থা খারাপ দেখে প্রথমে শেরপুর সদর হাসপাতালে এবং তথা হতে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। বাদী থানায় এফআইআর করলে আই, ও তদন্ত পূর্বক ঘটনার সত্যতা থাকায় আসামীদের বিরুদ্ধে উল্লেখিত ধারা মতে অভিযোগ পত্র দাখিল করেন। অপরদিকে বিবাদীপক্ষের বক্তব্য এই যে, বাদীপক্ষের বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা ও যুক্তিহীন। তাদেরকে অযথা হয়রানী করার জন্য এ মিথ্যা মামলা দায়ের করেছেন। আসামীদের বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ১৪৮/১৪৭/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩৭৯ ধারা মতে অভিযোগ গঠন করা হয়। অভিযোগ আসামীদেরকে পড়ে শুনানো হলে নির্দোষ দাবী করে এবং বিচার প্রার্থনা করে। বাদীপক্ষের মোট ৯ (নয়) জন সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা গ্রহণ করা হয়। আসামীদেরকে কাঃ বিঃ ৩৪২ ধারা মতে পরীক্ষা করা হলে নির্দোষ দাবী করেন এবং কোন সাফাই সাক্ষী প্রদান করবেন না বলে জানান। বিচার্য বিষয় সমূহঃ ১। আসামীগণ পূর্বপরিকল্পিতভাবে অসৎ উদ্দেশ্যে বেআইনী জনতাবদ্ধে ছুরি, কুড়াল, দা ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্রে সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা সংঘটিত করে দঃ বিঃ ১৪৮ ধারার অপরাধ করেছিলেন কিনা? ২। আসামী উছা সেক ও জমিলা খাতুন বেআইনী জনতায় মিলিত হয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা সংঘটিত করে দঃ বিঃ ১৪৭ ধারার অপরাধ করেছিলেন কিনা? ৩। আসামী মজিবর রহমান তার হাতে থাকা গরু ও মহিষ জবাই করার বড়

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ছুড়ি দিয়ে কোপ মেরে সাক্ষী মফিজুল হকের বাম হাতে বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে দঃ বিঃ ৩২৬ ধারার অপরাধ করেছিলেন কিনা? ৪। আসামী আতশ আলী তার হাতে থাকা কুড়াল দিয়ে সাক্ষী মফিজুল হকের ডান পায়ের মুগরায় ১টি ও ডান পায়ের হাটু ও মুগরায় মধ্যবর্তী স্থানে আরো ২টি কুপ মেরে দঃবিঃ ৩২৬ ধারার অপরাধ করেছিলেন কি না? ৫। আসামী মাসুদ আলী তার হাতে থাকা কুড়ালের খারা দিয়ে বারী মেরে সাক্ষী মফিজুল হকের ডান পায়ের হাটুর নীচে ও মুগরার মধ্যবর্তী স্থানে হাড় ভাঙ্গা জখম করে দঃ বিঃ ৩২৫ধারার অপরাধ করেছিলেন কি না? ৬। আসামী আতশ আলী কুড়াল দিয়ে সাক্ষী মফিজুল হকের ডান পায়ের মুগরায় আসামী জবেদ আলী ছুরি দিয়ে হাটুর নীচে এবং আসামী টিককু তার হাতে থাকা গরু মহিষ জবাই করার ছুরি সাক্ষী মফিজুল হকের ডান পায়ে ও হাটুর মুগরায় মধ্যবর্তী স্থানে কুপ মেরে কাটা রক্তাক্ত জখম করে দঃ বিঃ ৩২৪ ধারার অপরাধ করেছিলেন কিনা? ৭। আসামী উছা সেক ছুরি দিয়ে ১ নং সাক্ষীর ডান হাতের মধ্যমাংগুলিতে কাটা রক্তাক্ত জখম করে দঃ বিঃ ৩২৩ ধারার অপরাধ করে ছিলেন কি না? ৮। আসামী জরীনা খাতুন সাক্ষী মফিজুল হকের নিকট হতে টাকা ভর্তি ব্যাগ চুরি দঃ বিঃ ৩৭৯ ধারার অপরাধ করেছিলেন কিনা? সাক্ষীদের জবানবন্দী ও জেরাঃ ইব্রাহীম তার জবানবন্দীতে বলেন যে, বাংলা ১৪০২ সালে ১৬৯ কার্তিক রোজ মংগলবার সকাল আনুমানিক ১১.০০/১১.৩০ টার দিকে ঘটনা। ঘটনার দিন ও তারিখে সাক্ষী মফিজলের মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে মফিজল, আবদুস ছাত্তার ও আক্রাম সাইকেল যোগে শেরপুর শহরে বাজার করতে রওনা হয়। আসামী পচার বাড়ীর সামনে আসলে আসামী মজিবর ওরফে পচা, জবেদ আলী ওরফে গুড়ু, আতশ আলী, মাসুদ আলী, টিককু, উছা (অপাঠ্য) জমিলা খাতুন মজিবরের বাড়ী থেকে বের হয়ে এসে ঘিরে ধরে। আসামী মজিবর সাক্ষী মফিজলকে সাইকেল থেকে টান মেরে নামিয়ে তার মাথা লক্ষ্য করে ছুরি দিয়ে কোপ মারে। সাক্ষী আজিজল তা হাত দিয়ে ফিরাই ফেলে তার হাতের বৃদ্ধাংগুলি কেটে যায় এবং ঘারে কোপ লাগে। ফলে কাটা রক্তাক্ত জখম হয়। সাক্ষী মফিজল হক জীবন বাচার জন্য (অপাঠ্য) বাড়ী থেকে দৌড় মারে। আসামীর পিছনে পিছনে দৌড়াতে থাকে এবং মতলেবের ধান ক্ষেতে ফেলে দেয়। তারপর আসামী আতশ আলী তার হাতে থাকা কুড়াল দিয়ে মফিজলের ডান পায়ের মুগরায় (পায়ের গোড়ালী) ১টি মুগরা ও হাটুর মাঝখানে আরও ২টি কোপ মেরে কাটা রক্তাক্ত জখম করে। আসামী মাসুদ আলী ডান পায়ের

দ্রষ্টব্য : - কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হাটের নীচে কুড়াল দিয়ে বারী মেরে হাত ভাঙ্গা জখম করে। আসামী জবেদ আলী ছুরি দিয়ে মফিজলের হাটুতে কোপ মেরে জখম করে। হাটুর নীচে আগে দুটি আঘাত সে করে। আসামী টেপু তার হাতে থাকা ছুড়ি দিয়ে মফিজলের ডান পায়ে কোপ মেরে জখম করে। আসামী উছা আলী মফিজলের ডান হাতের মধ্যমাংগুলিতে কোপ মেরে রক্তাক্ত জখম করে। মফিজলের হাতে একটি ব্যাগ ছিল। ব্যাগে ১০,৭০০/- টাকা ছিল। ব্যাগটি আসামী জামেলা খাতুন মফিজলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। অন্যান্য আসামীরা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মফিজলের শরীরের বিভিন্ন স্থানে ফুলা জখম করে। সাক্ষী আঃ সাত্তারের ঠেলা গাড়ীতে করে জখমীকে শেরপুর হাসপাতালে নিয়ে এসে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। তার অবস্থা খারাপ দেখে তাকে ময়মনসিংহ হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা হয়। তিনি এজাহার থানায় দাখিল করেন। প্রঃ ১ সেই এজাহার প্রঃ ১/১ তার স্বাক্ষর। জেরাঃ জেরায় তিনি বলেন যে একজন মহরীকে দিয়ে এজাহার লিখেছেন। মহরীর নাম মনে নেই। তার কথামত এজাহার লেখা হয়েছে। এজাহারে ঘটনার তারিখ বাংলা সন অনুসারে বলেছেন মামলা দায়েরের সময় হাতেম আলী তার সাথে থানায় গিয়েছিল। জখমী ভাইকে শেরপুর হাসপাতালে ভর্তি করার কোন প্রমান্য কাগজ আদালতে দাখিল করেন নাই। ১২/১২.৩০ সময় জখমী মফিজল কে শেরপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে আসেন। ঠেলাগাড়ীতে করে নিয়ে আসেন। সাত্তারের ঠেলা গাড়ী সাত্তার সাক্ষী আছে। জখমীকে প্রাইভেট ভাড়া এ্যাম্বুলেন্সে করে ময়মনসিংহ হাসপাতালে নিয়ে যান। ময়মনসিংহ হাসপাতালে চিকিৎসার জখমী সনদপত্র দাখিল করেননি। ছাড় পত্র দাখিল করেছেন। সাক্ষী মফিজল আপন ছোট ভাই। সাক্ষী মোতালেক বৈমাত্রেয় মামাতো ভাই। সাক্ষী আক্রাম ব্রীজের বড় মিস্ত্রির কাজ করত। দুটি সাইকেল যোগে শেরপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানার কথা এজাহারে বলেছেন। মফিজল আক্রামের সাইকেলে এবং এজাহারকারী সাত্তারের সাইকেলের পিছনে বসেছিলেন। আসামী মজিবরের বাড়ীর সামনে আসলে আসামীরা আক্রমন করে। ঘটনার স্থল জেলা (অপার্ট্য) হালট। আক্রামের শরীরে জখম হয়নি। সাক্ষী মফিজল দৌড় দিয়াছিল। আসামীরা তাদের ৩জনকে মারেনি। মফিজল মতলেবের বাড়ীর দিকে যায়। আসামীরা মতলেবের ধানক্ষেতে ফেলে দেয়। মতলেবের ভাই ও তার স্ত্রী এ মামলার সাক্ষী নয়। তারা আসামী পক্ষের লোক। মোতালেব ঘটনার দিন ঢাকায় ছিল। জমির কোন কাগজ পত্র তার কাছে নেই। আসামী আতশ আলী ও মাসুদ ফকির বাড়ী গাজলাজানী। তাদের বাড়ীও গাজলাজানি। অন্য আমাসীদের বাড়ী শালচূড়া। আসামী আতশ ও মাসুদ আলীর

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		২ (দুই) বাড়ী পূর্বে তাদের বাড়ী। আতশ আলী বাড়ী থেকে মজিবরের বাড়ীর দূরত্ব প্রায় ৬০০ গজ। ডাক চিৎকার শুনে শালচুড়া গ্রামের আসামী পক্ষের লোকজন ঘটনা স্থলে এসেছিল। ১০/১২ লোক এসেছিল। তারা তার পরিচিত। ঠেলা গাড়ীতে করে হাসপাতালে যাবার সময় তারা এসেছিল। তিনি ধান ক্ষেতে কোন রক্ত দেখেননি। তিনি জি, আর, ৬৮৯২৬ নং মামলা সাক্ষী মফিজল ২/৯৮ নং মামলা এবং তিনি ননজিআর ২৩১/৯৫ নং মামলায় আসামী পক্ষের উপর দায়ের করেছিলেন। আসামী আতশ আলী তার ভাই বেহুশ অবস্থায় ছিল। তার ভাই মফিজলের পড়নে সাদা পাঞ্জাবী ও সাদা পায়জামা ছিল। তদন্তকারী কর্মকর্তা পড়নের পায়জামা ও পাঞ্জাবী জব্দ করে ছিল। পায়জামা দস্তাদস্তিতে ছিড়ে গিয়েছিল। সাক্ষী মফিজলের হাতে চামড়ার একটি ছোট কাল ব্যাগ ছিল। ব্যাগের মধ্যে যে টাকা ছিল তার বর্ণনা এজাহারে দেইনি। এজাহার দাখিলের দিন দুপুরে তদন্তকারী কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে বসে তদন্ত করেছিলেন। তদন্তকালে কোন গন্য মান্য লোক ঘটনাস্থলে দু-একজন এসেছিল। হাসু মুন্সি, মানি রহমান এসেছিল। তারা মামলার সাক্ষী না। দারোগা সাব ভাজা ধান পেয়েছিল। ধান দারোগা সাব জব্দ করেছিল। দারোগা সাব তিনদিন গিয়েছিল। আক্রাম যে সাইকেল চালাচ্ছিল তার মালিক সাক্ষী মফিজল। সাইকেলের কোন ক্ষতি হয়নি। আনুমানিক ৪/৫ দিন পর সাক্ষী মফিজলের জ্ঞান ফিরে। তার ঠিক খেয়াল নেই। শেরপুর হাসপাতালে চিকিৎসার সনদপত্র দাখিল করেছেন। ডাক্তার জখমীর রক্ত পড়তে দেখেছিল। ২ নং সাক্ষী মফিজল হক তার জবান বন্দিতে বলেন যে, বাংলা ১৪০২ সালে ১৬ই কার্তিক রোজ মংগল বার ১১/১১.৩০ টার দিকে ঘটনা। তিনি আক্রাম, ইব্রাহিম ও আবদুস সত্তার তার মেয়ের বিয়ের বাজার করার জন্য সাইকেল যোগে শেরপুরে বাজার যাচ্ছিল। পথে আসামী মজিবরের বাড়ীর সামনে আসলে আসামী মজিবর, উছা আলী, গজুল, আতশ আলী, মাসুদ আলী, টেককু ও জামেলা খাতুন বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এসে তাদের গিরে ধরে। আসামী মজিবর তাকে সাইকেল থেকে টেনে নামিয়ে ফেলে। সে গরু জবাই করা ছুরি দিয়ে তার মাথা লক্ষ্য করে কোপ মারে। তিনি সে কোপ বাম হাত দিয়ে ফিরায়ে। ফলে তার বাম হাতের বৃদ্ধাংগুলি কেটে যায়। এবং ঘাড়ে কোপ লাগে। সাক্ষীর বৃদ্ধাংগুল কাটা আছে তা সাক্ষী দেখায়। তিনি প্রাণে বাচার জন্য চিৎকার দিয়ে মতলেবের বাড়ীর দিকে দৌড় দেয়। আসামী দৌড় দিয়ে তার পিছনে পিছনে এসে মতলেবের ধান ক্ষেত্রে তাকে ধরে ফেলে। এবং আসামী আতশ আলী তার হাতে থাকা কুড়াল দিয়ে তার মুগড়ায় উপর হাটুর নীচে তিনটি কোপ মেরে জখম করে। আসামী মাসুদ আলী কুড়াল দিয়ে বাড়ী মেরে

দ্রষ্টব্য :- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তার ডান পায়ের হাড় ভেঙ্গে ফেলে। ডান পায়ের জখমের চিহ্ন সাক্ষী আদালতে প্রদর্শন করে। আসামী গুজুল বাম পায়ের হাটুর মধ্যে ও নীচে গরু জবাই করা ছুরি দিয়ে তিনটা কোপ মারে। আসামী টেককু ছুড়ি দিয়ে ডান পায়ে কোপ দেয়। আসামী উছা আলী তার ডান হাতে মধ্য আংগুলে কোপ মেরে কাটা জখম করে। তার হাতে একটা ব্যাগে ১০৭০০/- টাকা ছিল। ঐ টাকা সহ ব্যাগ আসামী জামেলা খাতুন হিনিয়া নিয়ে যায়। তাকে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করা হয়। ২৩ দিন হাসপাতাল থেকে তিনি তার জখমী চিকিৎসা করান। উপস্থিত আসামীগণের মধ্যে জামেলা খাতুন ছাড়া সকলেই ডকে হাজির আছে। জেরাঃ জেরায় তিনি বলেন যে, সাইকেল তার। আক্রাম সাইকেল চালাচ্ছিল। তিনি পিছনে বসেছিলেন। এজাহারকারী ও আক্রামের এক সাইকেলে ছিল। আসামী মজিবরের বাড়ী কাছে বড় রাস্তা পাকা রাস্তা। আসামীরা ঘেরাও করায় চিৎকার করেছিল। আক্রামের সংগে তার কোন আত্মীয়তা নাই। আক্রাম ব্রীজের কাজ করার সময় পরিচয় হয়। সে তার বিয়ের ঘটক ছিল। ঘটনার দিনের আগের দিন আক্রাম তাদের বাড়ীতে এসেছিল। রাস্তায় এপাশ ওপাশ গাগলাজানি ও শালচূড়া পাশাপাশি পাড়া। তিনি দৌড়ে মোতালেব বাড়ীর দক্ষিন পার্শ্বে ধান ক্ষেতে যায়। এখন আসামীরা তাকে ধরে। ধানের ক্ষেতে পানি ছিল না। কিছু ধানের ক্ষতি হয়েছিল। ঘটনা মোতালেব বাড়ীর দক্ষিন পার্শ্বে ধান ক্ষেত কার বলতে পারেন না। তিনি বেহুশ হয়ে পড়েন। তার পরনে পায়জামা ও পাঞ্জাবী ছিল। তাকে কিভাবে হাসপাতালে আনা হয় তা বলতে পারেন না। তিনি অজ্ঞান ছিলেন। ময়মনসিংহ হাসপাতালে ০২ দিন পর তার জ্ঞান ফিরে। ঘটনাস্থলের আশেপাশে বাড়ীঘর আছে। তার হাতে ছোট চামড়ার ব্যাগ ছিল। ব্যাগের মধ্যে ২০ টা ৫০০ টাকার নোট ছিল এবং ১০০ টাকার ৭ টা নোট ছিল। ধান বেচে এ টাকা জোগার করেন। দারোগা তাকে তার বাড়ীতে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। ঘটনার ২২ দিন পর হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরেন। তার জবানবন্দী নেবার সময় সাক্ষীরা ছিল। তার পায়জামা ও পাঞ্জাবী জব্দ করেছিল। ৩নং সাক্ষী আক্রাম হোসেন তার জবান বন্দিতে বলেন যে গত বাংলা ১৪০২ সালের কার্তিক মাসের ১৬ তারিখে রোজ মঙ্গলবার বেলা সকাল ১১/১১.৩০ টার দিকের ঘটনা। ঐ সময় তিনি ইব্রাহীম, ছাত্তার ও মফিজল সাইকেল যোগে মফিজলের মেয়ের বিয়ের বাজার করার জন্য শেরপুর যাচ্ছিল। তখন আসামী পচার বাড়ীর সামনে পৌছলে তাদের সাইকেলের গতি আসামীরা রোধ করে। আসামী পচা সাক্ষী মফিজলকে সাইকেল থেকে টান মেরে নামায়। আসামী পচা ছুরি দিয়ে সাক্ষী মফিজলের মাথা লক্ষ্য করে কুপ

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মারে। সে কুপ বাম হাত দিয়ে ফিরাতে গেলে বাম হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুলে লাগে এবং তার ঘাড়ে লাগে। তারপর মফিজল মোতালেবের বাড়ী দিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে অন্যান্যরা পিছু দাওয়া করে মোতালেবের ক্ষেতের উপর তাকে ধরে ফেলে এবং আসামীরা মফিজলের শরীরে বিভিন্ন স্থানে কোপ মারে। কে কোন কোপ মারে তা সুনির্দিষ্ট ভাবে বলতে পারেন না। তিনি দৌড় দিয়ে গিয়ে বাদীর বাড়ীতে খবর দেন। জখমীর সাথে তিনি হাসপাতালে এসেছিলেন। জখম গুরুতর হওয়ায় শেরপুর হাসপাতাল হতে জখমী মফিজলকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ হাসপাতালে প্রেরণ করছিল। জেরাঃ জেরায় তিনি বলেন যে, সাক্ষীরা মফিজল তার আত্মীয় নয়। ঘটনার দিন সকাল বেলা তিনি সাক্ষী মফিজলের বাড়ীতে যায়। তিনি ব্রীজের মিস্ত্রী ছিলেন। তিনি মফিজলের মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছিল। ছেলের নাম ফরিদুজ্জামান। তিনি সাইকেল চালাচ্ছিলেন। তারা তিনজন ঘটনার সময় তাকে চিৎকার দিয়েছিলেন। চিৎকার শুনে ৬০/৭০ জন লোক এসেছিল। তারা আসামীদের দ্বারা মফিজলকে মারতে দেখেছেন। মোতালেবের বাড়ী থেকে লোকজন বের হয়েছিল। ঘটনাস্থলের কিছু ধান নষ্ট হয়েছিল। ঘটনাস্থলে তিনি কোন রক্ত দেখেনি। মফিজলের পরনের কাপড় ছিড়ে গিয়েছিল। ঘটনাস্থল থেকে সরাসরি জখমীকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। মফিজলকে কে কে তুলে তিনি বলতে পারেন না। তিনি চিৎকার করে বাদীর বাড়ীর লোকজনকে খবর দেয়। পরে সাক্ষী ইব্রাহীম চিৎকার দিয়ে তার বাড়ীতে যায়। ঘটনার প্রায় ১২/১৩ দিন পর আই, ওর কাছে জবানবন্দী দেন। ব্রীজের শ্রমিকরা ঘটনার কথা শুনেছে। আই, ও তদন্তের জন্য সাক্ষ্য প্রমানকালে গন্যমান্য মাতাক্সরসহ ৬০/৭০ জন লোক জমায়েত হয়েছিল। সাক্ষী মফিজলের হাতে ব্যাগ দেখেছিলেন। মফিজল বলেছিল যে ব্যাগে ১০৭০০/- টাকা ছিল। ৪নং সাক্ষী আঃ রহমান তার জবানবন্দীতে বলেন যে, বাংলা ১৪০২ সালের কার্তিক মাসের ১৬ তারিখ রোজ মংগলবার সকাল ১১/১১.৩০ টার দিকে ঘটনা। আসামী পচার বাড়ীর কাছে আসামীরা সাক্ষী মফিজল, আক্রাম আঃ সাত্তার ও ইব্রাহিমকে ঘিরে ধরেছিল। আসামী পচা ছুরি দিয়ে কোপ মেরে সাক্ষী মফিজলের বাম হাতে বৃদ্ধাংগুলে ও ঘাড়ে কাটা জখম করে। মফিজল দৌড় দিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। আসামীরা তার পিছু ধাওয়া করে (অপার্ট্য) মোতালেবের বাড়ীর দক্ষিণে ক্ষেতে তাকে ধরে ফেলে দেয়। আসামী আতশ আলী কুড়াল দিয়ে মফিজলের মগড়ার উপর ও হাটুর নীচে তিনটা কোপ মেরে কাটা জখম করে। আসামী মাসুদ আলী কুড়ালের ঘাড়া দিয়ে মফিজলের ডান পায়ে আঘাত করে হাড় গেঙ্গে ফেলে। সমস্ত আসামীরা মফিজলকে কিল ঘুসি মারে। সাক্ষী আঃ সাত্তারের ঠেলা

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		গাড়ীতে করে জখমীকে শেরপুর হাসপাতালের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। জেরাঃ জেরায় তিনি বলেন যে, এজাহারকারী ইব্রাহীমের (অপাঠ্য) প্রতিবেশী। আসামীগন কর্তৃক সাক্ষীদের ঘিরে ধরতে চেয়েছিলেন। তিনি গাজীর থামারে তার কিনতে যাবার সময় ঘটনা দেখেন। তিনি ডাক চিৎকার (অপাঠ্য)। অন্য সাক্ষীর ডাক চিৎকার দিয়েছিলেন। ডাক চিৎকার শুনে আশে পাশের থেকে লোকজন এসেছিল। মোতালেবের বাড়ী থেকে তার বাড়ী ৮০০/৯০০ গজ দূরে। মোতালেবের বাড়ীর আশে পাশের লোকজন ঘটনা স্থলে এসেছিল। তারা এক সংগে ধান ক্ষেতে যায় এবং মফিজলকে ধরে রাস্তায় নিয়ে আসে। সাতারের ঠেলা গাড়ীতে করে মফিজলকে হাসপাতালে পাঠান হয়। তিনি মফিজলের শরীর দিয়ে রক্ত পড়তে দেখেছেন। মফিজলের শরীরের কাপড় ছিড়ে গিয়েছিল কিনা তা তিনি জানেন না। ঘটনার ১২/১৩ দিন (অপাঠ্য)। আসামী আতশ আলী সে মামলায় আসামী ছিলেন। ৫নং সাক্ষী আঃ সাতার তার জবানবন্দীতে বলেন যে, বাংলা ১৪০২ সালের কার্তিক মাসের ১৫/১৬ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ১১/১১.৩০ টার দিকে ঘটনা। তিনি মফিজল, আক্রাম ইব্রাহিম সাইকেল যোগে মফিজলের মেয়ের বিয়ের বাজার করতে শেরপুর যাচ্ছিলেন। তখন সমস্ত আসামীরা তাদের ঘিরে ধরে এবং পথ রোধ করে। আসামী মজিবর মফিজলকে টান মেরে সাইকেল থেকে নামায় এবং গরু জবাই করার ছুরি দিয়ে কোপ মারে। সে কোপ বাম হাতে বৃদ্ধাংগুল এবং ঘাড়ে লাগে। মফিজল প্রাণে বাঁচার জন্য পালাইয়া যাবার চেষ্টা করে। আসামী আতশ আলী মফিজলের জান পায়ের মুগড়ার উপর ও হাটুর নীচে কুড়াল দিয়ে তিনটি কোপ মেরে কাটা জখম করে। আসামী মাসুদ আলী কুড়াল দিয়ে আঘাত করে মফিজলের ডান পায়ের হাড় ভেঙ্গে ফেলে। আসামী জবেদ আলী মফিজলের বাম হাটে ও হাটুর নীচে ছুরি দিয়ে কোপ মেরে জখম করে। আসামী টেকরু ডান পায়ে জখম করে। আসামী উছা আলী মফিজলের ডান হাতে কোপ মারলে তার হাতে থাকা ব্যাগটি পড়ে যায়। তখন আসামী জামেলা টাকার ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। জখমী মফিজুল কে তার ঠেলাগাড়ীতে করে শেরপুর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। জেরাঃ জেরায় তিনি বলেন যে তাকে বাড়ী থেকে মফিজলের ছেলে বিয়ের বাজার করার জন্য ডেকে নিয়ে এসেছিল। তাদেরকে আসামী ঘেরাও করার সময় ডাক চিৎকার করেছিল। ডাক চিৎকার শুনে লোকজন এসেছিল। মোতালেবের বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে মফিজলকে ফেলে দিয়েছিল। আসামী আতশ আলী ও মাসুদ আলী তার ফুফাত ভাই। ধান ক্ষেতটি দেওয়ানীর। সাক্ষী আবদুর রহমান একই সময় তাদের পিছে পিছে ধান ক্ষেতে যায়। মফিজলকে কে কে

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		রাস্তার উপর নেয় খেয়াল নেই। ধান ক্ষেতে (অপাঠ্য) দেখেছেন। মফিজল কে ময়মনসিংহ হাসপাতালে নেয়ার সময় অজ্ঞান ছিল। মামলা করার দিন আই, ও ঘটনাস্থলে গিয়েছিল। আই, ও ধান ক্ষেতে গিয়েছিল এবং রক্ত মাখা মাটি নিয়েছিল। সাক্ষী আক্রাম ব্রীজের কাজ করত। ব্যাগ ধান ক্ষেতের মধ্যে পড়েছিল। তার ঠেলাগাড়ীতে ৩ বারে ১২ জন করে ৩৬ মন ধান মফিজল গাজার খামারে বিক্রি করে। ৬ নং সাক্ষী আমিজ উদ্দিন তার জবান বন্দিতে বলেন যে ঘটনা ১৪০২ সালের ১৬ই কার্তিক মংগলবার তার সামনে আলামত দারোগা গ্রহণ করছিল। তিনি আলামতের সাক্ষী। আলামত একটা রক্ত মাখা সাদার রং এর পাঞ্জাবী। রক্ত মাখা পায়জামা (সাদা) একটি। আর কিছু রক্ত মাখা মাটি। তিনি আলামত সনাক্ত করেন এবং জব্দ তালিকায় তাহার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন। জেরাঃ তিনি বলেন যে, জখমী মফিজল তার সহোদর ভাই। ঘটনার স্থল থেকে উদ্ধারকৃত আলামত তার ভাই মফিজল ইসলামের কাছ থেকে দারোগা নিয়েছে। ৭নং সাক্ষী হাবিবুর রহমান তার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি গত ১৮.০১.৯৬ ইং তারিখে শেরপুর থানায় এসআই হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাই মামলার তদন্তকারী অফিসার এসআই আঃ গনি এই মামলার তদন্তভার গ্রহণ করে মামলার ঘটনার স্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থলের সূচীসহ খসড়া মানচিত্র অংকন করেন। আলামত জব্দ করেন। সাক্ষীদের জবানবন্দী কার্যবিধি ১৬১ ধারা মতে গ্রহণ করেন। এম,সি সংগ্রহ করেন। তার তদন্ত ও সাক্ষ্য প্রমাণে ৩ নং কলামে বর্ণিত এজাহার আসামীদের বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ১৪৮/৩৪১/৩২৩/৩২৪/৩২৬/৩২৫/৩০৭/৩৭৯/৩৪ ধারার অপরাধ প্রাথমিকভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হওয়ায় তিনি এম,সি দাখিল করেন। অতঃপর তিনি শেরপুর থানা হইতে বদলী সূত্রে অন্যত্র চলে যাওয়ার ফলে মামলাটি তার নামে হাওলা হলে তিনি মামলাটি রেকর্ড পর্যালোচনা করেন এবং দাখিলকৃত এম-ই এর আদেশপত্র প্রাপ্তির পর পূর্বে ও তদন্তকারীর সংগে একমত পোষন করেন। আসামীদের বিরুদ্ধে শেরপুর থানার অভিযোগপত্র নং ২৫ তাং ২৮.০১.৯৬ ধারা ১৪৮/৩৪১/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩৭৯/৩৪ দায়ের করেন। এই সেই অভিযোগপত্র প্রঃ ৩ এবং তাতে তার স্বাক্ষর ৩/১। জেরাঃ এম,ই হাসিলের পর তদন্তকারী কর্মকর্তার অভিযোগ দাখিল বা FRT দাখিল করা ছাড়া আর কোন কাজ থাকে না। ৮ নং সাক্ষী ডাক্তার মোঃ হেফজুল বারী খান তার জবানবন্দীতে বলেন যে তিনি বিগত ৩১.১০.৯৫ ইং তারিখে শেরপুর সদর হাসপাতালে মেডিক্যাল

দ্রষ্টব্য :- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ঐ দিন হাসপাতালে জরুরী বিভাগে বিকাল ২-১০ মিনিটে তিনি জখমী মোঃ মফিজুল হক (বয়স ৪৫) বৎসর। পিতা মহর মন্ডল সাং গাগলাজানি পোঃ স্বাদশী শেরপুর কে পরীক্ষা করে। তিনি এম,সি দেন। প্রদর্শনী-৪ হচ্ছে এমসি এবং প্রদর্শনী-৪/১ হচ্ছে এমসিতে তার স্বাক্ষর। প্রদর্শনী-৪ এমসি বক্তব্যই তার বক্তব্য। নতুন কোন বক্তব্য নাই। তিনি জখমীকে ৩১.১০.৯৫ ইং তারিখে পরীক্ষা করে ০৮.১১.৯৫ ইং তারিখে এমসি দেন। জেরাঃ জেরাতে তিনি বলেন যে, জখমীকে সনাক্ত করে দেন কিনা তা এমসিতে উল্লেখ নাই। তিনি মেগনিফাইড (অপাঠ্য) ছাড়া জখম পরীক্ষা করেন। কিন্তু এম,সিতে তাহা উল্লেখ করেই নাই। ভিকটিম মফিজুলকে ময়মনসিংহ হাসপাতালে রেফার করা হয়। তিনি জখমীকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে শেরপুর হাসপাতালে ভর্তি করেন। এবং পরে ভাল ট্রিটমেন্টের জন্য ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। চোকা বাশের উপর পড়ে গেলে এই ধরনের জখম হতেও পারে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। চোখা অস্ত্রের জখম (অপাঠ্য) জখম হয়। ১৯৫ নং জখম একই জাতীয় অস্ত্রের heavy sharp (অপাঠ্য) জখমের বয়স ২-৪ ঘন্টার মধ্যে। এমসিতে সে জখম গুলি উল্লেখ করেছিলেন আদৌ এই ধরনের কোন জখম হয় নাই। তিনি বাদী পক্ষের পক্ষাশ্রিত হয়ে মিথ্যা এমসি দিয়েছেন ইহা মোটেও সত্য নহে। ৯নং সাক্ষী এস, আই, মোঃ গণি তার জবানবন্দীতে বলেন যে, বিগত ১৩.১১.৯৫ ইং তারিখে শেরপুর সদর থানার এসআই হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ঐ দিন বাদীর লিখিত দরখাস্ত মোতাবেক শেরপুর থানার তৎকালীন ওসি মোঃ আব্দুল মতিন শেরপুর থানার মামলা নং (অস্পষ্ট) তাং ১৩.১১.৯৫ ইং রুজু করেন এবং তার উপর তদন্তভার ন্যাস্ত করেন। তিনি এতদিনে তদন্তভার গ্রহণ করে সরজমিনে ঘটনার স্থল পরিদর্শন করে। ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র ও সূচী পত্র তৈরি করেন। আলামত জব্দ করেন। জব্দ তালিকা তৈরি করেন। প্রদর্শনী-৫ জব্দ তালিকা, প্রদর্শনী-৫/১ জব্দ তালিকায় তার স্বাক্ষর। সাক্ষীদের জবানবন্দী কাঃ বিঃ ১৬১ ধারা মতে লিপিবদ্ধ করেন। সাক্ষ্য প্রমাণে আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তিনি এম,ই সহঃ পুলিশ সুপারের নিকট দাখিল করেন। পরবর্তীতে তিনি বদলী হয়ে গেলে এস,আই, হাবিবুর রহমান অভিযোগপত্র দাখিল করেন। তিনি আলামত হিসাবে একটি সাদা পায়জামা রক্ত মাখা একটি রক্ত মাখা সাদা ট্রেন কাপড়ের পাঞ্জাবী, কিছু রক্ত মাখা মাটি ঘটনার স্থল থেকে জব্দ করেন। জেরাঃ জেরায় তিনি বলেন যে, তিনি পুরো মামলা তদন্ত করেন। ১৬১

দ্রষ্টব্য :- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ধারা মতে জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তীতে আই, ও চার্জসীট দাখিল করেন। ঘটনার স্থল (অপাঠ্য) দাতা, খতিয়ান কোন মৌজায় উল্লেখ করেন নাই। তিনি ১৩.১১.৯৫ ইং তারিখে ১ম ঘটনাস্থলে যান। তিনি ৩ বার ঘটনাস্থলে যান। ১ম দিন উছার, আক্রাম, মোতালেব ও আঃ রহমানের সাক্ষী নেন। ঘটনাস্থলের পার্শ্ব রাস্তায় গত ০৭.১২.৯৫ ইং তারিখে মফিজল, আমীন উদ্দিন, সুলতান, ছালাম আঃ জুয়েল তাদের সাক্ষী নেন। ঘটনাস্থলে বসে। সাক্ষ্য বিশ্লেষণঃ মামলায় ২ (দুই) জন তদন্তকারী কর্মকর্তা মেডিক্যাল অফিসার ব্যতীত ৬ জন সাক্ষীসহ মোট ৯ জন সাক্ষীর জেরা সহ জবানবন্দী গৃহীত হয়। মেডিক্যাল অফিসার এম,সিতে ৭টি জখম উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে ১টি বাম বৃদ্ধাংগুলে, ১ টি ডান পায়, ডান গোড়ালী জয়েন্ট, ও ডান পায়ের নীচের অংশ। বাম হাটুর মধ্যস্থলে বাম পায়ের ভিতরের অংশ ডান পা (গুরুতর) শরীরের বিভিন্ন অংশে উপরে বা নীচের ১ম ও ৩টি আঘাতসহ মোট ৪টি আঘাতকে গুরুতর বলে M.C সনদ দেয়া হয়েছে। এজাহারের সংক্ষিপ্ত রূপ এই রকম ঘটনার দিন অর্থাৎ ৩০.১২.৯৫ ইং সকাল ১১/১১.৩০ বাদীপক্ষ তথা ১৯ কার্তিক ১৪০২ বাং সাদী মফিজল তার মেয়ের বাজার করার উদ্দেশ্যে সাইকেল যোগে রওনা হয়। আসামী মজিবরের বাড়ীর নিকট পৌঁছলে আসামীরা ঘেরাও করে। অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে। মজিবর রহমান ওরফে পচা গরু জবায়ের ছুরি দিয়ে আঘাত করলে বাম হাতের বৃদ্ধাংগুল কেটে যায়। আসামী আতশ আলী কুড়াল দিয়ে ডান পায়ে মুগরায় ও উক্ত পায়ের হাটু ও মুগরায় মধ্যবর্তী স্থানে কাটা রক্তাক্ত জখম করে। আসামী মাসুদ আলী কুড়ালের ঘাড়া দিয়ে ডান পায়ে ডান পায়ের মুগড়ায় ও হাটুর মধ্যবর্তী স্থানে ভেঙ্গে ফেলে। এম,সি ৬ নং জখম ডান fracture উল্লেখ আছে আসামী জবেদ আলী ছুরি দিয়ে ডান পায়ে মুগরায় হাটুর মধ্যবর্তী স্থানে কাটা জখম করে। আসামী উছা গুহম করে। ডান হাতে ধরা রাখা ব্যাগ হতে ১৭,৭০০ টাকা আসামী জমিলা খাতুন হিনিয়ে নেয়। জখমীকে প্রথম সদর হাসপাতালে এবং পরে ময়মনসিংহ হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করা হয়। পি, ডব্লিউ-১ ঘটনার দিন তারিখ ও সময় ও স্থান এজাহারে অনুরূপ বলে মফিজলের মেয়ের বিয়ের বাজারের উদ্দেশ্যে সাইকেল যোগে মফিজল আঃ ছাত্তার ও আক্রাম যাওয়ার সময় আসামীদের দ্বারা মফিজলের আক্রান্ত হওয়া এজাহারের অনুরূপ মফিজলকে আসামীদের দ্বারা আঘাত করার কথা জবান বন্দীতে জানায়। জেরায় অভিযোগের স্বপক্ষে এই সাক্ষী জানায় ১২/১২.৩০ টায় সাতারের ঠেলাগাড়ী করে (সাক্ষী) জখমী সদর হাসপাতালে নিয়ে আসে।

দ্রষ্টব্য :- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জখমীকে প্রাইভেট এ্যাম্বুলেন্স করে ময়মনসিংহে নিয়ে যায়। ময়মনসিংহ হাসপাতালে জখমী সনদপত্র দেয়নি। ছাড়পত্র দিয়েছে জানান। দুটি সাইকেল যোগে শেরপুরের উদ্দেশ্যে যায়। মফিজল আক্রামের সাইকেল এজাহারকারী সান্তারের সাইকেলে বসে ছিল। তাদের আসামীরা মারেনি। ডাক চিৎকারে ১০/১২ জন লোক এসেছিল। ঘটনার স্থলে তিন দিনে দারোগা যায়। তারা ঘটনাস্থলে সাক্ষ্য দেয়। দারোগা ভাঙ্গা ধান জব্দ করে। পি, ডব্লিউ-২ জখমী অনুরূপ জবানবন্দী দেন। জেরায় জানায় সাক্ষী আক্রামের সাথে তার আত্মীয়তা নেই। ব্রীজের কাজ করার সময় পরিচয়। মজিবরের আঘাত পেয়ে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলে আসামীরা তাকে ধান ক্ষেতে দৌড়ে ধরে ফেলে। তার পড়নে সাদা পাঞ্জাবী ও পায়জামা ছিল। মার খাওয়ার পর অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তার পায়জামা ও পাঞ্জাবী দারোগা জব্দ করে। পি, ডব্লিউ-৩ সাক্ষী আক্রাম আসামীদের দ্বারা জখমীর আক্রান্ত হওয়ার সংশ্লিষ্টে পি, ডব্লিউ-১, পি, ডব্লিউ-২ ও এজাহারের অনুরূপ জবানবন্দী দেন। জেরায় আসামী পক্ষে ঘটনার সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এমন কোন তথ্য বা রশদ উপস্থাপন করতে পারে নাই। তবে ব্যাংগে ১০,৭০০/- টাকা ছিল এটা মফিজল থেকে শোনা বলে পি, ডব্লিউ-৩ জানায়। পি, ডব্লিউ-৪ আসামী মজিবর, আতশ আলী ও মাহমুদ আলী কাটা ও ভাঙ্গা জখম অন্যান্য আসামীরা তাকে মফিজলকে কিল ঘুষি মারে। জেরায় ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষীর বাক্যব্যয় সাথে কোন কারো (অপার্থ্য) এমন কোন বক্তব্য আসে নাই। তিনি একটি হত্যা মামলার বাদী আসামী আতশ আলী সেই মামলার আসামী জানায়। ৫নং সাক্ষী অন্যান্য সাক্ষীদের অনুরূপ জবানবন্দী ও জেরায় বক্তব্য দেন। আসামী পক্ষ এই সাক্ষীর জেরায় এমন কোন তথ্য উপস্থাপন করতে পারেননি। যাতে ঘটনার সন্দেহের অবকাশ থাকে। ৬ নং সাক্ষী আমিজউদ্দিন ঘটনার তারিখ সময় উল্লেখ করেন। এবং দারোগা তার সম্পর্কে আলামত জব্দ করে। আলামত একটি সাদা রংয়ের রক্তমাখা পায়জামা পাঞ্জাবী ও কিছু রক্ত মাখা মাটি। জখমী তার সহোদর ভাই জেরায় স্বীকার করেন। দুই তদন্তকারী কর্মকর্তা তাদের জবানবন্দীতে জানায় যথাযথ তদন্ত ক্রমে কাঃ বিঃ ১৬১ মতে জবানবন্দী দিয়ে ঘটনা প্রাথমিক তদন্ত প্রমানিত হয়। অভিযোগ পত্র দাখিল করা হয়। ৯নং সাক্ষী এসআই আঃ গনি তিনি ১ম তদন্তকারী তিনি জানান তিনি পূর্বের মামলা তদন্তকারী। তিনি ঘটনার স্থলে তিন দিন যান। সান্তার, আক্রাম, মোতালেব ও আঃ রহমানের জবানবন্দী নেয়। তিনি সাদা পায়জামা, সাদা ট্রেটনের পাঞ্জাবী ও কিছু রক্ত মাখা মাটি জব্দ করেন।

দ্রষ্টব্য :- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মামলার উদ্ধার সাক্ষী তার প্রদত্ত (অপার্ঠ্য) বক্তব্যই জবানবন্দী বলেন। তিনি জখমীকে ময়মনসিংহ মেডিকেল রেফার করেন। জেরায় জানায় তিনি জখমীকে শেরপুর হাসপাতালে ভর্তি করে ও প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ময়মনসিংহ Refer করেন। আসামী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্যে মেডিকেল অফিসার জানান চোখা বাশের উপর পড়লে এ রকম জখম হতে পারে। তবে এই ক্ষেত্রে তাহা প্রযোজ্য নয়। কারন চোখা বাশের জখম (অপার্ঠ্য) হবে। উপরোক্ত সাক্ষ্য বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট ঘটনার দিন আসামীরা একযোগে আসামীকে ঘটনার স্থলে অস্ত্রসহ আক্রমণ করেছিল। মজিবর ওরফে পচা সাক্ষীকে গুরুতর জখম করে। আসামী আতশ আলী মাসুদ আলী তার ডান পায়ের কুড়াল ও কুড়ালের ঘাড়া দিয়ে আঘাত করে। জখমী তার সাক্ষ্য প্রদানের সময় বৃদ্ধাংগুলে ও ডান পায়ের আঘাত কোর্টে প্রদর্শন করে। ফলে এই তিন আসামী মধ্যে প্রথমোক্ত দুই জনের বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ৩২৫ এর অভিযোগ প্রমাণিত। এম,সি বক্তব্য মতে আসামী জবেদ আলী ও আসামী টিক্কুর বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ৩২৪ এবং আসামী জমিলা খাতুনের বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ৩৭৯ ধারার অভিযোগ সাক্ষ্য প্রমান দ্বারা প্রমানিত হয়। তবে আসামী জবেদ আলী ও টিক্কুর বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ৩২৩ এই অভিযোগ প্রমানিত। এছাড়া আসামী যেহেতু অস্ত্র সস্ত্র সহ আঘাত করেছিল। ফলে ঘটনায় আসামীদের বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ১৪৮ ধারার অপরাধের অভিযোগ প্রমাণিত। <u>আদেশ</u> যেহেতু বাদী পক্ষ সাক্ষ্য প্রমান দ্বারা আসামী মজিবর রহমান ওরফে পচা এবং আসামী আতশ আলীর বিরুদ্ধে দঃ বিঃ (১৪৮+৩২৬) ধারায় অভিযোগ প্রমাণে সক্ষম হয়েছেন। তাই আমি কাঃ বিঃ ২৪৫(২) মতে আসামীদ্বয়ে প্রত্যেককে উক্ত দুই ধারা স্বতন্ত্র দোষী সাব্যস্ত্যক্রমে দঃ বিঃ ১৪৮ ধারার জন্য ২ মাসের সশ্রম কারাদন্ড এবং দঃ বিঃ ৩২৬ ধারার (অপার্ঠ্য) অপরাধে জন্য এক (১) বছরের ও ৩ মাসের সশ্রম কারাদন্ড এবং ২০০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ২ মাসের সশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডিত করিলাম। অর্থাৎ দঃ বিঃ ১৪৮+৩২৬ এর (২মাস+১ বৎসর ৩মাস সশ্রম +২০০০ টাকা জরিমানা, জরিমানা অনাদায়ে আরো ২ মাসের সশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডিত করা হলো। আসামী মাসুদ আলী বিরুদ্ধে দঃ বিঃ (১৪৮+৩২৫) ধারার অভিযোগ সাক্ষ্য প্রমান দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে ২ মাস + ১বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১৫০০ টাকা জরিমানা, জরিমানা অনাদায়ে আরো এক মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডিত করিলাম। আসামী জবেদ আলী ও টিক্কুর বিরুদ্ধে দঃ বিঃ (১৪৮+৩২৩) ধারায়

দ্রষ্টব্য :- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় তাদের প্রত্যেককে (২মাস+৩ মাসের) সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলাম। আসামীদের প্রত্যেকের সাজার মেয়াদ একটি পর অপরটি চলবে। অপরাপর আসামী জমিলা ও উছা শেখের অপরাধ সাক্ষ্য প্রমান দ্বারা প্রমাণিত না হওয়ায় তাদের নির্দোষ ঘোষণা করতঃ খালাস দেওয়া হলো। স্বা/-অম্পষ্ট (মোহাম্মদ আলী) অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, শেরপুর। গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত, শেরপুর কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ৪৬/২০০৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজি ০১.০২.২০০৬ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ শেরপুর বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ডি. এম মামলা নং- ২২/৯৬ এ বিগত ২৭.০৭.২০০৫ তারিখে যে রায় ও দন্ডাদেশ প্রদান করেন উহার দ্বারা বিক্ষুব্ধ হইয়া আপীল্যান্টগণ ফৌঃ কাঃ বিঃ ৪০৮ ধারার নিয়ম অনুসারে অত্র আপীলটি দায়ের করেন। প্রসিকিউশনের মামলা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, বিগত ৩১.১০.৯৫ তারিখ মোতাবেক বাংলা ১৬ ইং কার্তিক ১৪০২ সাল সকাল অনুমান ১১/১১.৩০ মিনিটে মামলার বাদী ণেঃ ইব্রাহিম সাক্ষী মফিজল হকের মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে অন্য ২ জন সাক্ষীদের নিয়া বাজার করার জন্য ২টি সাইকেল যোগে শেরপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হইলে তাহারা আসামী মজিবর রহমানের বাড়ীর নিকট পৌঁছিলে আসামীগন বিবিন্ন দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া এজাহারকারীসহ সাক্ষীদের ঘেরাও করেন। আসামী মজিবর মজিবর সাক্ষী মফিজল হককে সাইকেল হইতে জোর পূর্বক নামাইয়া তাহার থাকা বড় ছুড়ি দিয়া উক্ত জখমী সাক্ষীর মাথায় কোপ দিলে সাক্ষী মফিজল হক তাহার বাম হাত দ্বারা উছা ফিরানোর চেষ্টা করেন। ফলে উক্ত আঘাত সাক্ষী মফিজল হকের বাম হাতের বৃদ্ধ আংগুল কাটিয়া রক্তাক্ত জখমী হন। উক্ত সাক্ষী তখন প্রাণে রক্ষা পাওয়ার জন্য মোতালেবের বাড়ীর দিকে দৌড়াইয়া গেলে আসামী আতশ আলী তাহার হাতে থাকা কোড়াল দিয়া উক্ত মফিজলের ডান পায়ে এবং মাথায় এবং ডান পায়ের হাটু এবং মধ্যবর্তী স্থানে মোট ৩টি মারাত্মক কাটার রক্তাক্ত জখম করে। ঐ সময় আসামী মামুদ আলী তাহার হাতের কোড়ালের ঘাড়া দিয়া একই জখমী সাক্ষীর ডান পায়ের হাটু এবং মগরায় মধ্যবর্তী স্থানে বারী দিয়া হাড় ভাংগা জখম করে। আসামী জবেদ আলী তাহার হাতে ছুড়ি দিয়া মফিজল হকের বাম হাটুতে কোপ দিয়া

দ্রষ্টব্য :- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		২টি রক্তাক্ত জখম করে। আসামী টিক্কু তাহার হাতে থাকা ছুরি দিয়া মফিজলের ডান পায়ের হাটু এবং মগরায় কোপ দিয়া মারাত্মক কাটা রক্তাক্ত জখম করে। আসামী উহা তাহার হাতে ছুড়ি দিয়া সাক্ষী মফিজলের ডান হাতে কোপ দিলে তিনি রক্তাক্ত জখমী হন। তখন আসামী জামিলা খাতুন ভিকটিমের হাতে থাকা ১৭৭০০/- টাকার একটি ব্যাগ ছিনাইয়া নিয়া যায়। ঘটনার পর জখমী সাক্ষীকে শেরপুর সদর হাসপাতালে এবং ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করিয়া চিকিৎসা করা হয়। পরে সে কিছুটা সুস্থ্য হইলে তাহার চিকিৎসার পর বাদী শেরপুর থানায় ১৩.১১.৯৫ তারিখে অত্র মমলা দায়ের করেন। আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র দায়ের হইলে আসামী মজিবর রহমান আতশ আলী জবেদ আলী, মামুদ আলী টিক্কুর বিরুদ্ধেঃ দঃ বিঃ ১৪৮/১৪৭/৩২৬ ধারায় আসামী মামুদ আলী বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ৩২৫ ধারায় আসামী আতশ আলী জবেদ আলী ও টিক্কুর বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ২১৪ ধারায় উছা শেখের বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ৩২৩ ধারায় এবং জমিলা খাতুনের বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ৩৭৯ ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়। আসামীদের অভিযোগ পড়িয়া শুনানো হইলে তাহারা নিজেদের নির্দোষ দাবী করিয়া বিচার প্রার্থনা করেন। ফলে প্রসিকিউশন পক্ষ এই মামলায় মোট ৯ জন সাক্ষীকে আদালতে পরীক্ষা করেন। উক্ত উক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রমাণ বিচার বিশ্লেষণ করিয়া বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আসামী মজিবর রহমান ও আতশ আলীকে দঃ বিঃ ৩২৬ ধারায় ১ বৎসর ৩ মাসের এবং দঃ বিঃ ১৪৮ ধারায় ২ মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন এবং ২০০০/- টাকা জরিমানা করেন। অন্যদিকে আসামী মামুদ আলীর বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ৩২৫ ধারায় ১ বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং দঃ বিঃ ১৪৮ ধারায় ২ মাসের সশ্রম কারাদন্ডসহ ১৫০০/- টাকা জরিমানা করেন। আসামী জবেদ আলী ও টিক্কুর বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ৩২৩ ধারায় ৩ মাসের এবং দঃ বিঃ ১৪৮ ধারায় ২ মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। পত্যেকের সাজা ১টির পর অপরটি চলার বিষয়ে আদেশ দেন। ফলে এই আপীল মামলার উদ্ভব হয়। বিচার্য বিষয়ঃ ১। বিজ্ঞ নিম্ন আদালতে তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ বহাল যোগ্য কিনা? ২। আপীল্যান্ট প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাওয়ার হকদার কিনা? আলোচনা ও সিদ্ধান্ত আলোচনার সুবিধার জন্য উবয় বিচার্য বিষয় সমূহ একত্রে গ্রহন করা হইল।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আপীল্যান্টপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী যুক্তিতর্ক শুনানীকালে উল্লেখ করেন যে, মামলার ঘটনার তারিখ ৩১.১০.৯৫ তারিখ হইলেও মামলাটি থানায় দায়ের হয় ১৩.১১.৯৫ তারিখে। বিলম্বে মামলাটি দায়ের হওয়ায় মামলার অভিযোগ সঠিক নয়। তদুপরি মামলার ঘটনাস্থল জেলা বোর্ডের হালট হিসাবে মামলার ১নং সাক্ষী দাবী করেন। অন্যদিকে ২নং সাক্ষী মামলার ঘটনাস্থল ধানক্ষেতে বলিয়া দাবী করেন। সুতরাং মামলার ঘটনাস্থল পরিবর্তন হইয়াছে। অন্যদিকে আলামত হিসাবে যে পায়জামা এবং পাঞ্জারী জন্ম করা হয় উক্ত কাপড়ে কোন আলামতের চিহ্ন ছিলনা। তদুপরি জখমী মফিজল হককে শেরপুর হাসপাতাল হইতে ময়মনসিংহ হাসপাতালে নিয় গিয়া চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু জখমীর মেডিক্যাল সার্টিফিকেটগুলি শেরপুর সদর হাসপাতালের ডাক্তার প্রদান করেন যাহা অবশ্য সন্দেহজনক। অপরদিকে ৮নং ডাক্তারী সাক্ষী ভিকটিমের জখম সম্পর্কে শুধুমাত্র সার্টিফিকেট প্রদত্ত উল্লেখিত জখমের কথা উল্লেখ করেন যাহা আদৌ সমর্থন যোগ্য নয়। উভয়পক্ষের মধ্যে পূর্ব হইতে বিভিন্ন ধরনের মামলা। মোকদ্দমার কারনে বৈরী সম্পর্ক ছিল। কাজেই মিথ্যা অভিযোগে মামলাটি দায়ের করায় তর্কিত রায় ও দণ্ডাদেশ রদ রহিত করার জন্য বিজ্ঞ কৌশলীদাবী করেন। প্রসিকিউশনের ১নং সাক্ষী মামলার বাদী মোঃ ইব্রাহিম। তিনি তাহার এজাহারের সমর্থনে আদালতে সাক্ষ্য দেন। তিনি ঘটনার তারিখ ও সময়ে আসামী মজিবর কর্তৃক সাক্ষী মফিজলের বাম হাতের বৃদ্ধা আংগুলে ছুড়ি দ্বারা রক্তাক্ত জখমের কথা বলেন। এছাড়া আসামী আতশ আলী সাক্ষী মফিজলের ডান পায়ে এবং মগরায় এবং হাটুর মাঝখানে মোট ৩টি জখমের কথা উল্লেখ করেন। এছাড়াও আসামী মামুদ আলী জবেদ আলী টিক্কু আলীর বিরুদ্ধে এজাহার বর্ণনার অনুরূপ আদালতে সাক্ষ্য দেন। জজে রায় তিনি স্বীকার করেন যে, সাক্ষী মফিজল তাহার সহোদর ছোট ভাই। এই সাক্ষী ঘটনাস্থল রেলা বোর্ডের হালট হিসাবে দাবী করেন। তবে মামলার ঘটনাস্থল পরবর্তীতে মতলেবের ধান ক্ষেত হিসাবেও এই সাক্ষী স্বীকার করেন। এই সাক্ষী উভয় পক্ষের মধ্যে ২/৯৮, ২৩১/৯৫, ২২/৯২ নং মামলা চালু থাকার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেন। এছাড়া মামলার ঘটনা স্থলের চারিদিকে কার কার বাড়ী আছে সে কথাও এই সাক্ষী উল্লেখ করেন। অন্যদিকে ভিকটিমের পড়নের পায়জামা এবং পাঞ্জাবী জন্ম করার স্বপক্ষেও তিনি সাক্ষ্য দেন। প্রসিকিউশনের ২নং সাক্ষী মফিজল হক এই মামলার ঘটনার জখমী তিনিও এজাহারের বর্ণনার অনুরূপ এবং বাদীর সাক্ষ্যের সমর্থনে আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি ঘটনার পরপর মোতালেবের বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে

দ্রষ্টব্য :- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ধান ক্ষেতে দৌড়াইয়া যাওয়ার কথা বলেন এবং ময়মনসিংহ হাসপাতালে ২নং দিন পর তাহার জ্ঞান ফেরার কথা বলেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহার পরিধেয় পায়জামা এবং পাঞ্জারী জব্দ করার স্বপক্ষে ও এই সাক্ষী সাক্ষ্য দেন। প্রসিকিউশনের ৩নং সাক্ষী আকরাম হোসেন ঘটনার সময় বাদীসহ ২নং সাক্ষীর সাথে শেরপুর (অপাঠ্য) এবং তিনিও ঘটনাস্থলের উপস্থিতি সাক্ষী। এই সাক্ষীও স্বীকার করেন যে, আসামী মজিবর ওরফে পচা জখমী মফিজলকে বাম হাতে আঘাত করার পরপর তিনি মোতালেবের বাড়ীর দিকে পালাইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিলে একটি ক্ষেতের উপরে আসামীগণ মফিজল এর শরীরের বিভিন্ন স্থানে কোপ দিয়া তাকে জখম করে। এই সাক্ষীও অপরাপর সাক্ষীদের মত সকল আসামীদের প্রদত্ত জখম সম্পর্কে বিস্তারিত সাক্ষ্য না দিলেও জখমী সাক্ষীকে প্রথমে শেরপুর হাসপাতালে ভর্তি করার কথা বলেন। জেরায় তিনি বলেন যে, ঘটনাস্থলে তিনি কোন রক্ত দেখেন নাই এবং ঘটনার পরপর তিনি বাদীর বাড়ীর লোকজনকে খবর দেন। প্রসিকিউমনের ৪নং সাক্ষী আবদুল রহমান বাদীর প্রতিবেশী এবং ঘটনার সময় গাজির খামার বাজারে তার কিনিতে যাওয়ার সময় ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। এই সাক্ষীও মোতালেবের বাড়ীর দক্ষিণে ভিকটিমের দৌড়াইয়া যাওয়ার সময় আসামীদের সেখানে তাহাদের আটক করার কথা বলেন। এছাড়া এই সাক্ষী আসামী পচা ও মজিবর রহমান আসামী আতশ আলী মামুদ আলীর প্রদত্ত ভিকটিমকে জখম করার সম্পর্কে বিস্তারিত সাক্ষ্যদেন। এই সাক্ষীকে নানা রকম সাজেশন দেওয়া হইলেও তিনি প্রদত্ত সাজেশন অস্বীকার করেন। প্রসিকিউশনের ৫নং সাক্ষী আঃ ছাত্তার ঘটনাস্থলের অপর একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তিনিও সকল আসামীদের প্রদত্ত জখম সম্পর্কে এজাহারের অনুরূপ সাক্ষ্য দেন। জেরায় তিনি স্বীকার করেন যে, আসামী আতশ আলী এবং মামুদ আলী তাহার ফুফাত ভাই। মামলার ঘটনাস্থল হইতে তদন্তকারী কর্মকর্তা রক্তমাখা মাটি গ্রহন করেন মর্মে তিনি সাক্ষ্য দেন। প্রসিকিউশনের ৬নং সাক্ষী আমেজ উদ্দিন জব্দ তালিকার একজন সাক্ষী। তাহার সামনে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পায়জামা এবং পাঞ্জারী রক্তমাখা মাটি জব্দ করেন মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। মামলার ৭নং সাক্ষী দারোগা মোঃ হাবিবুর রহমান এবং ৯নং সাক্ষী দারোগা এ, গনি উভয়ে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহারা অভিযোগ পত্রের স্বপক্ষে আদালতে সাক্ষ্য দেন। অন্যদিকে ৮নং সাক্ষী ডাঃ হেফজুর

দ্রষ্টব্য :- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বারী খান তাহার প্রদত্ত মেডিক্যাল সার্টিফিকেট সম্পর্কে আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেন। উপরোক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যায় যে, ঘটনার পর ভিকটিম প্রথমে শেরপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সেখানে ভিকটিমের জখমের চিকিৎসা করা হয় মামলার এজাহারে বলা হয় যে, ১নং সাক্ষী জখমীর সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিয়া এবং তাহার শারীরিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া বাদীর মামলার দায়েরে বিলম্ব হয়। মামলার বাদী এবং জখমী সাক্ষীর বাড়ী নালিতাবাড়ী এবং জখমীকে শেরপুর সদর হাসপাতালে এবং ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি ও চিকিৎসা জনিত কারনে মামলা দায়েরের এই বিলম্বের কারন সন্তোষজনক বলিয়া আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়। কারন রোগির চিকিৎসা এবং সাক্ষীদের বাড়ী বিভিন্ন স্থানে হওয়ার কারনে এবং সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিয়া মামলা দায়ের করা সম্পর্কে স্বাভাবিক নিয়মে বিলম্ব হইতে পারে তদুপরি মামলার সাক্ষীগণ প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে, প্রথমে জখমী সাক্ষীসহ অপরাপরদেন আসামীগণ জেলা বোর্ডের হালটে আটক করিয়া আসামী মজিবর ভিকটিমকে হাতে আঘাত করার পর উক্ত জখমী সাক্ষী মোতালেবের বাড়ীর পার্শ্বে ধানক্ষেতে প্রান রক্ষার জন্য দৌড়াইয়া পালানোর চেষ্টা করে। সুতরাং ১/২নং সাক্ষীগণ মামলার ঘটনাস্থল ২টি পৃথক স্থানে উল্লেখ করিলেও তাহার দ্বারা নিয়ম অনুযায়ী কোন ক্ষতির সৃষ্টি হয় নাই। তদুপরি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার দায়েরকৃত খসড়া মানচিত্রেও ঘটনাস্থল হিসাবে “এ” এবং “জি” ২টি ঘটনাস্থল দেখানো হইয়াছে। সুতরাং মামলার ঘটনাস্থল ২টি পৃথক স্থানে উল্লেখ থাকার কারনে এবং সাক্ষীদের বক্তব্যের মধ্যেও উক্ত ২টি স্থানের বর্ণনা স্বাভাবিক ভাবে উল্লেখিত হওয়ায় শুধুমাত্র জেরার এক অংশর রক্তব্যের দ্বারা ঘটনাস্থল পরিবর্তন হইয়াছে সে রকম দাবী করা যায়না। অন্যদিকে ৬নং সাক্ষী জন্ম তালিকার সাক্ষী রক্তমাখা পায়জামা এবং পানঞ্জারী জন্ম করার সময় উপস্থিত সাক্ষী হিসাবে নিজেকে দাবী করিলেও উক্ত সাক্ষীকে অনুরূপ পায়জামা এবং পাঞ্জাবীতে আঘাতের চিহ্ন ছিল না সেই মর্মে আসামীপক্ষ হইতে কোন জেরা করা হয় নাই। অপরদিকে প্রায় সকল সাক্ষীগণের বক্তব্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জখমীকে প্রাথমিক ভাবে শেরপুর সদর হাসপাতালের ভর্তি করা হয়। চিকিৎসার সুবিধামত কারনে প্রাথমিক ভাবেই শেরপুর সদর হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার উক্ত জখম সম্পর্কিত সার্টিফিকেট দেওয়ায় তাহাতে

দ্রষ্টব্য :- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কোন ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় না। সাক্ষীদের যোগাযোগের সুবিধার কারনেই উক্ত সার্টিফিকেট শেরপুর সদর হাসপাতালের ডাক্তারের মাধ্যমে গ্রহন করা হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে বৈরী সম্পর্কের কারনে মামলার ঘটনা হওয়ায় স্বাভাবিক এবং প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমানের দ্বারা ভিকটিমের জখম সম্পর্কে কোন সন্দেহ সৃষ্টি করা আদৌ সম্ভব হয় নাই। বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সার্বিক সাক্ষ্য প্রধান বিচার বিশ্লেষনের আলোকে আসামীগণকে দণ্ডাদেশ প্রদান করেন। কাজেই উক্ত আদেশে হস্তক্ষেপ করার আইনতঃ কোন সুযোগ না থাকায় উভয় বিচার্য সমূহ আপীল্যান্টগণের বিপক্ষে নিষ্পত্তি করা হইল। অতএব, আদেশ হইল যে, অত্র আপীলটি একতরফা শুনানীর আলোকে নামঞ্জুর করা হইল। বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডি, এম মামলা নং- ২২/৯৬ এ প্রদত্ত রায় ও দণ্ডাদেশ বহাল রাখা হইল। আপীল্যান্টগণের এই মামলায় হাজতবাসের সময়কাল তাহাদের মূল দণ্ড হইতে কর্তন করার নির্দেশ দেওয়া হইল। আপীল্যান্টগণকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে অবশিষ্ট সাজাভোগ করার নিমিত্ত নিম্ন আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইল। অন্যথায় বিজ্ঞ নিম্ন আদালতকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহনের নির্দেশ দেওয়া হইল। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে প্রেরণ করা হউক। আমার কথামত লিখিত এবং সংশোধিত। স্বা/- অস্পষ্ট ০১.০২.২০০৬ অতিঃ দায়রা জজ, শেরপুর। স্বা/- অস্পষ্ট ০১.০২.২০০৬ অতিঃ দায়রা জজ, শেরপুর। বিজ্ঞ বিচারিক এবং আপীল আদালত প্রসিকিউশন পক্ষের সকল সাক্ষীগণের সাক্ষ্য সবিস্তারে পর্যালোচনা করেন। সকল সাক্ষ্যগণ পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করে প্রসিকিউশন পক্ষের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেন। উভয় আদালতের রায় পর্যালোচনায় কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞ বিচারিক এবং আপীল আদালতের রায় ও দণ্ডাদেশ সঠিক এবং ন্যায্যানুগ হয়েছে। অত্র রুলটি খারিজ যোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী রিভিশনটি খারিজ করা হলো। বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, শেরপুর কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ৪৬/২০০৫- এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০১.০২.২০০৬ তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হলো। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আসামী-

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দরখাস্তকারীগণকে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হলো। ব্যর্থতায় বিজ্ঞ আদালত আসামীদেরকে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্থ আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)